

1501911-07.2019.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Cedano

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

HENRIQUE GIL FARINELLI DE CARVALHO

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, Doutor Sérgio Cedano. Eu, Kátia Borges Santos Souza, Assistente Judiciário, digitei e assino.

Vistos. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

1501911-07.2019.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501911-07.2019.8.26.0616 - Controle: 2019/002401

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

HENRIQUE GIL FARINELLI DE CARVALHO

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, Doutor Sérgio Cedano. Eu, Kátia Borges Santos Souza, Assistente Judiciário, digitei e assino.

Vistos.

HENRIQUE GIL FARINELLI DE CARVALHO, foi denunciado como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06 porque, segundo narra a denúncia, no dia 15 de agosto de 2019, por volta das 09h55min, na Rua Armando Borges da Silva, altura do numeral 19, Pedreira, nesta cidade e Comarca, o denunciado, trazia consigo e guardava para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 66 (sessenta e seis) invólucros contendo a substância conhecida por cocaína, com peso de 33.4g, 04 (quatro) invólucros com a substância conhecida por crack, com peso líquido de 1.3g, e 24 (vinte e quatro) porções da substância vulgarmente conhecida por maconha, com peso de 53.8g, conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 06/07 e o laudo de constatação a fls. 22/30.

Segundo o apurado, nas condições de tempo e local supramencionadas, o denunciado, deliberou por praticar o comércio espúrio de entorpecentes. Para tanto, acondicionou os entorpecentes em seu veículo e permaneceu em via pública a espera de usuários.

Ocorre que, Guardas Municipais em diligências de rotina avistaram o denunciado no interior do veículo Fiat/Uno, placas FAE3673/Suzano, parado em via pública. Foi realizada a abordagem e, em busca pessoal, encontrada uma porção de cocaína, bem como o valor de R\$ 5,00 (cinco reais).

Em busca veicular, no console, foi encontrada uma sacola plástica com o restante dos entorpecentes, motivo pelo qual foi o denunciado preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial.

Regularmente notificado, apresentou defesa preliminar (fls. 103/108) e a denúncia foi recebida em 11/09/2019 (fls. 110/114). Durante a instrução processual foram produzidas as provas orais e interrogado os réus. As partes manifestaram-se em alegações finais.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ação penal é procedente.

Ausentes preliminares dignas de nota. Passo, nesta oportunidade, à análise do ínterim meritório.

A materialidade criminosa se corrobora sem esboço de dúvidas, a partir da análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito, autos de exibição e apreensão (fls. 06/07), além dos laudos periciais encartados aos autos de fls. 239/242.

O réu foi interrogado em juízo, negou a propriedade das drogas para comércio e alegou ser usuário de drogas.

Contudo, a autoria criminosa pertinente ao depósito, com fins de mercancia, de substâncias entorpecentes, se sobressai do compêndio probatório de forma inconteste.

Os guardas civis municipais LEONARDO PEREIRA DA CRUZ e ALISSON RAFAEL REZENDE DA SILVA afirmaram que efetuavam patrulhamento pelo bairro Pedreira, quando ao adentrar na Rua Armando Borges da Silva, local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, depararam-se com o veículo FIAT/UNO parado e um indivíduo dentro; diante da atitude suspeita em razão do local efetuou a abordagem; em busca pessoal realizada pelo depoente com o indivíduo que estava no interior do veículo identificado como Henrique Gil Farinelli de Carvalho, foi encontrado um eppendorf de cocaína e cinco reais em seu bolso; indagado, Henrique declarou que havia uma sacola com drogas no interior de seu veículo, em busca pelo interior do veículo o depoente encontrou uma sacola plástica no console, havendo em seu interior 65 porções de cocaína, 24 porções de maconha e 4 pedras de crack; Henrique declarou que era usuário de maconha, encontrou a sacola com drogas na rua e guardou em seu veículo; diante dos fatos, o depoente deu voz de prisão a Henrique Gil Farinelli de Carvalho, conduzindo-o para a Delegacia de Polícia.

A testemunha de defesa Danilo Ricardo Santos Martins informou que não viu o momento da abordagem e que o réu é usuário de drogas.

Passo, portanto, à dosimetria da sanção a se imposta.

Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/2006, observo que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a majoração da pena-base que fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Com fundamento no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 faz jus o réu à redução da pena em 2/3, pois nada indica faça parte de organizações criminosas, assim como é primário e goza de bons antecedentes, resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, o unitário fixado no mínimo legal.

Não há agravantes e atenuantes dignas de nota.

A unidade de dias multa deve perceber o valor de um trigésimo do salário mínimo, uma vez que não constam maiores informações no caderno processual acerca da fortuna do acusado.

O Código Penal determina que, fixada a sanção em patamar inferior a quatro anos, o regime inicial de pena há de ser o aberto quando as circunstâncias forem todas favoráveis ao agente, permitindo substituir privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão aduzida pelo órgão ministerial, para CONDENAR o réu HENRIQUE GIL FARINELLI DE CARVALHO, como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, impondo ao réu a pena privativa de liberdade no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal a unidade, sob o valor unitário de um trigésimo do salário mínimo, substituindo a pena privativa de liberdade deste último, por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Uma vez que encontra-se solto, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade. Ultimado o trânsito em julgado desta sentença, determino que seja: - lançado o nome do acusado no rol dos culpados; - informado o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Magna Carta Brasileira, bem como Súmula n. 9 do TSE; - informado o Instituto Nacional de Identificação Criminal.

Com fundamento no artigo 63 da Lei 11343/2006 decreto perdimento do valor apreendido com o réu e também de demais objetos com ele apreendidos, os quais deverão ser revertidos ao FUNAD nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, expedindo-se o necessário para fins do § 2º do artigo 63 do mesmo diploma legal.

Fica, também, autorizada incineração do entorpecente se ainda não providenciado, oficiando-se e mantido o necessário para contraprova.

Condene o(s) acusado(s) ao pagamento da taxa judiciária no valor de 100 UFESP's. Ultimado o trânsito em julgado desta sentença, determino que seja: (1) lançado o nome do acusado no rol dos culpados; (2) informado o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Magna Carta Brasileira, bem como Súmula n. 9 do TSE; (3) informado o Instituto Nacional de Identificação Criminal.

Ainda após o trânsito em julgado, em cumprimento ao artigo 479 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral da Justiça, segundo o comunicado CG 05/2022, disponibilizado em 09/05/2022, verifique a serventia eventual recolhimento de fiança arbitrada, atualizando os valores recolhidos, abatendo a quantia apurada a título de pena de multa.

Nos termos do artigo 480, expeça-se certidão de sentença e, em seguida, abra-se vista ao Ministério Público.

Após, prossiga-se, conforme prescrito no artigo 480, § 1º do referido Comunicado.

Nos termos do artigo 480, § 4º, após o comunicado pelo Juízo das Execuções Criminais, proceda a alteração da situação do processo no sistema, lançando-se a movimentação, Cód: 61615 - arquivado definitivamente.

Com o cumprimento integral da sentença, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Itaquaquecetuba, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Sérgio Cedano - Juiz de Direito